

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 336 del 12/06/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 155 del 12/06/2023

**OGGETTO:** Lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*". -  
Liquidazione acconto 2° ed ultimo SAL.-  
**CUP:** C87H21002060002 **CIG:** 94540955FF **CAP:** 1022 - **COD:** 1005202

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determina n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con contratto Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Sud srl per l'importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con propria determinazione n° 69 del 07/02/2023, è stato approvato il 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento n° 1 dei lavori di "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*", così come redatti dal Direttore dei Lavori;

-con propria determinazione n° 201 del 12/04/2023, per le motivazioni in essa contenute, è stata approvata una perizia di variante tecnica in corso d'opera con la quale l'importo originario del contratto viene aumentato di netti € 9.536,72 e portato, quindi, da netti € 75.017,06 a netti € 84.553,78 (di cui € 2.540,00 per oneri specifici della sicurezza), senza però aumentare l'importo complessivo del finanziamento;

-con propria determinazione n° 227 del 17/04/2023, si è provveduto alla liquidazione del 1° S.A.L. pari a complessivi € 51.717,30, di cui € 47.015,73 per imponibile ed € 4.701,57 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto dalla stessa eseguiti;

**Vista** la determinazione n° 262 del 08.05.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 2° ed ultimo S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 2^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo complessivo di € 37.077,79 oltre IVA al 10% pari a € 3.707,78, a saldo di ogni suo avere;

**Constatato che:**

- la ditta Costruzioni Sud srl, in data 09/05/2023 ha rimesso la fattura n° FATTPA 7\_23 dell'importo complessivo di € 40.785,57 come di seguito determinato: € 37.077,79 per imponibile ed € 3.707,78 per IVA al 10%, rifiutata da questo Ufficio per errata fatturazione;
- la ditta interessata, Costruzioni Sud srl, in data 17/05/2023 ha rimesso la nota di credito n° FATTPA 8\_23 a storno della fattura n° FATTPA 7\_23 del 09/05/2023 per errata fatturazione;
- la ditta Costruzioni Sud srl ha rimesso la fattura n° FATTPA 9\_23 del 17/05/2023 dell'importo complessivo di € 40.785,57, di cui € 37.077,79 per imponibile ed € 3.707,78 per IVA al 10%, relativa al 2° ed ultimo S.A.L. dei lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*;

**Preso atto che** occorre procedere a corrispondere all'impresa esecutrice l'importo del 2° ed ultimo S.A.L. pari a € 40.785,57 per la realizzazione dell'opera in oggetto;

**Constatato che** la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., con decreto n° 4757 del 03.04.2023, ha provveduto alla liquidazione - in favore di questo Ente - delle rate di anticipazione a norma della Convenzione Rep. n° 15263 del 13.03.2023;

**Ritenuto**, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto del 2° ed ultimo S.A.L. pari a complessivi € 22.930,49, di cui € 20.845,90 per imponibile ed € 2.084,59 per IVA al 10%, all'impresa Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792;

**Dato atto** di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Sud srl, con sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 37 e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL\_38722932 con scadenza validità al 19/09/2023;

**Vista** la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Ritenuta** ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Ritenuto**, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**Ritenuta** ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della nota di credito del 17/05/2023 n° FATTPA 8\_23 a storno della fattura n° FATTPA 7\_23 del 09/05/2023 per errata fatturazione, emessa dall'Impresa Costruzioni Sud srl di Squillace (CZ);
2. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 9\_23 del 17/05/2023 dell'importo complessivo di € 40.785,57, di cui € 37.077,79 per imponibile ed € 3.707,78 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Costruzioni Sud srl di Squillace (CZ) relativa ai lavori di *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*;

3. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, un acconto sulla fattura elettronica n° FATTPA 9\_23 del 17/05/2023, emessa dalla ditta Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792, pari a complessivi € 22.930,49, di cui € 20.845,90 per imponibile ed € 2.084,59 per IVA al 10%, quale acconto per il 2° ed ultimo S.A.L. dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*";
4. **di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Sud srl, con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792, per l'intervento in oggetto per complessivi € 22.930,49, di cui € 20.845,90 per imponibile ed € 2.084,59 per IVA al 10%, quale acconto per il 2° ed ultimo S.A.L.;
8. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L' Impiegato Responsabile

f.to

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

